

Nr. 22 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 1. Februar 1936

R 43 II/1317a, Bl. 6–7 Ausfertigung

Beginn:
Beginn:

Streng vertraulich

Betrifft: Regierungsverhältnisse in Bayern.

I. Von einer verschiedenartigen Betrachtung staatsrechtlicher Fragen über die Zusammensetzung und Organisation der Landesregierung in Bayern ausgehend sind zwischen dem Reichsstatthalter¹ und dem Bayerischen Ministerpräsidenten² Meinungsverschiedenheiten entstanden, die sich im Laufe der Zeit so zugespitzt haben, daß eine ordnungsmäßige Führung der Landesgeschäfte in Bayern in Frage gestellt ist³.

II. Die bestehenden Differenzen finden ihren unmittelbaren Ausdruck in der Weigerung des Reichsstatthalters, das von der Bayerischen Landesregierung ordnungsmäßig beschlossene, vom Reichsminister der Finanzen bereits am 31. Juli 1935 genehmigte *Haushaltsgesetz 1935* (!) auszufertigen und zu verkünden. Der Weigerung des Reichsstatthalters liegen nicht sachliche Bedenken zugrunde; sie gründet sich vielmehr auf das Fehlen der Unterschriften der kommissarischen Leiter der zur Zeit nicht besetzten Ministerien (Ministerium für Wirtschaft und Ministerium für Unterricht und Kultus), obgleich auch diese gegen den Inhalt des Haushaltsgesetzes nichts zu erinnern haben⁴.

III. Die Frage, ob Staatssekretär Dauser und Staatsrat Dr. Boepple Mitglied der Bayerischen Landesregierung sind oder nicht, habe ich in einem Ihnen abschriftlich mitgeteilten Schreiben an den Reichsstatthalter in Bayern vom 8. Januar 1936 unter ausführlicher Begründung *verneint*⁵. Gegen

¹ Franz X. Ritter v. Epp.

² Ludwig Siebert.

³ Vorgeschichte seit März 1935 s. ARH II/2, Nrr. 173 Anm. 11, 196 Ziff. C. Dem Antrag v. Epps, den Schwebezustand durch förmliche Beauftragung der bisherigen kommissarischen Leiter des bayerischen Wirtschafts- bzw. des Kultusministeriums, StS Däuser und StR Boepple, zu beenden, hatte sich Hitler bisher ebenso entzogen wie dem Vorschlag des RIM, MP Siebert zugleich mit der Leitung des bayerischen Wirtschaftsministeriums, Innenminister A. Wagner zugleich mit der Leitung des Kultusministeriums zu beauftragen; s. ebd. FV 376*, 394*, 410*, 499*, 691*, 713*, 720*, 727*, 786*. Vgl. KLENNER, Partei und Staat, S. 273 ff.; Winfried MÜLLER, Gauleiter als Minister. Die Gauleiter Hans Schemm, Adolf Wagner, Paul Giesler und das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 60 (1997), S. 973–1021, hier 993–996.

⁴ RStH v. Epp weigerte sich, das bayerische Haushaltsgesetz, das der Ministerrat verabschiedet, aber gegen Recht und bisherige Übung ohne Benehmen mit ihm direkt dem RFM zur Genehmigung zugeleitet hatte, auszufertigen, weil die Unterschriften Dausers und Boepples als der tatsächlichen Leiter zweier Ministerien fehlten. Eine Inkraftsetzung des Gesetzes in dieser Form wäre nach Epps Auffassung der Anerkennung des von ihm abgelehnten, von Siebert und Wagner erstrebten „Zweimännerministeriums“ gleichgekommen. Aktenmaterial zu dem Konflikt in: R 43 II/1317 und 1317a, Bl. 3–5. Bearbeitung des bayerischen Haushaltsgesetzes im RFM s. R 2/20001 und 20002. Schreiben RStH an RIM vom 28. 11. 1935 und beil. 21seitige „Rechtsbegründung“ Epps in: R 43 II/1317, Bl. 64–96; BHStA, Reichsstatthalter 33. Instruktives Kalendarium Epps über den Gang der Auseinandersetzung mit der Landesregierung von März 1935 bis Nov. 1936 (34 Seiten) in: BHStA, Reichsstatthalter 150–151; Auszug hieraus: R 43 II/1317, Bl. 196–209.

⁵ R 43 II/1317, Bl. 145–147. Dort war ausgeführt, die Ernennung zum Mitglied einer Landesregierung bedürfe eines ausdrücklichen Erlasses Hitlers, den dieser jedoch im vorliegenden Fall abgelehnt habe. Davon zu trennen sei die Frage, ob Dauser und Boepple in den von ihnen vertretungsweise geleiteten Ressorts rechtswirksam Amtshandlungen vornehmen könnten; diese Frage sei zu bejahen, weshalb sie auch zu den Ministerbesprechungen regelmäßig zugezogen werden mußten.

diese meine Entscheidung hat der Reichsstatthalter in einem ausführlichen Schreiben vom 27. Januar Stellung genommen⁶. Auch nach nochmaliger Nachprüfung der staatsrechtlichen Lage muß ich an meiner Rechtsauffassung festhalten. Die Ernennungsurkunde zum Staatssekretär enthält keinerlei Hinweise darauf, daß mit dieser Ernennung zum Staatssekretär die Ernennung zum „Mitglied der Landesregierung“ verbunden wäre.

IV. Zwischen dem Reichsstatthalter und dem Ministerpräsidenten besteht des weiteren Meinungsverschiedenheit über die Auslegung des Erlasses des Führers und Reichskanzlers vom 4. Dezember 1935 – Rk. 10244/35 –⁷, der wie folgt lautet:

„Die dem Bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus zustehenden Aufgaben auf dem Gebiete der Kunst einschließlich des Theaterwesens sowie der Planung und Ausführung öffentlicher Bauten sind alsbald dem Bayerischen Ministerium des Innern zu unterstellen.“

Da der vorgenannte Erlaß von einer „Unterstellung“ der in ihnen aufgeführten Sachgebiete unter das Bayerische Ministerium des Innern spricht, glaubte ich im Sinne des Führers zu handeln, wenn ich bei Weitergabe dieses Erlasses an den Bayerischen Ministerpräsidenten⁸ zur Vermeidung der Auseinanderreißung einheitlich bearbeiteter Sachgebiete und „mit Rücksicht auf die Zuständigkeiten der Ministerien im Reich und in den Ländern“ zum Ausdruck brachte, „daß eine *organisatorische Abtrennung* dieser Aufgaben vom Bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus nicht erforderlich wäre, daß dem Führererlaß vielmehr dadurch Rechnung getragen würde, daß in den im Erlaß genannten Aufgaben dem Staatsminister Wagner die *letzte Entscheidung zusteht*“. Gegen diese Regelung hat weder der Bayerische Innenminister, der hiermit die Befehlsgewalt in dem genannten Geschäftsbereich erhalten hat, noch der kommissarische Leiter des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, Staatsrat Dr. Boepple, Erinnerung erhoben; der letztere hat sogar eine organische Ausscheidung eines Teilgebietes als „durchaus unzweckmäßig“ bezeichnet. Der Reichsstatthalter hingegen wünscht, daß der genannte Geschäftsbereich aus dem Ministerium für Unterricht und Kultus *völlig losgelöst und organisatorisch* mit dem Innenministerium verbunden wird. Der Reichsstatthalter kündigt dem Ministerpräsidenten an, daß er seinerseits die Lostrennung verfügen werde, wenn der Ministerpräsident es bei der von mir angeregten Regelung beließe⁹.

V. Auch die Frage der Leitung der durch das Ausscheiden des Staatssekretärs Stocker frei gewordenen Abteilung im Ministerium für Wirtschaft, mit der der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister befaßt ist (Beauftragung des Bayer. Ministerpräsidenten?)¹⁰, zwingt dazu, die in all den vorgenannten Fällen angeschnittene Frage der Besetzung der beiden vakanten Ministerien nunmehr doch einer Entscheidung zuzuführen. Eine Einigung zwischen dem Reichsstatthalter einerseits und dem Bayerischen Ministerpräsidenten und dem Innenminister andererseits muß *leider* als *völlig ausgeschlossen* gelten. Zur Herbeiführung ordnungsmäßiger Regierungsverhältnisse in Bayern sehe ich mich deshalb gezwungen, auf meinen Vorschlag vom 13. November 1935 – I 1065/5520 – zurückzukommen, mit der Leitung des Wirtschaftsministeriums den Bayerischen Ministerpräsidenten (Finanzminister), mit der Leitung des Kultusministeriums den Innenminister zu beauf-

⁶ Ebd. Bl. 181–190. Epp machte bezügl. der Stellung Dausers und Boepples geltend: „*Entscheidend* ist *nicht*, ob beide Herren förmlich zu Mitgliedern der bayer. Landesregierung ernannt sind. [...] *Entscheidend* ist *allein*, ob die Genannten berechtigt und verpflichtet sind, als die allgemeinen Stellvertreter ihrer früheren Minister alle diesen zugestandenen Rechte bis zu einer anderweitigen Anordnung durch den Führer vertretungsweise auszuüben. – Diese Frage ist zu bejahen, da die Leitung der genannten Ministerien durch Dauser und Boepple im Einklang mit dem Willen des Führers steht und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.“

⁷ R 43 II/1317, Bl. 60–63; s. ARH II/2, FV 720*, 727*.

⁸ Durch Schreiben vom 9. 12. 1935; vgl. Siebertan v. Epp, 23. 12. 1935: R 43 II/1317, Bl. 140–144.

⁹ Hierzu Näheres im Kalendarium Epps (o. Anm. 4): ebd. Bl. 206–209.

¹⁰ StS Ludwig Stocker, Leiter der Abt. für Handel, Industrie und Gewerbe im bayer. Wirtschaftsministerium, war am 29. 1. 1936 – formell auf eigenen Antrag – von Hitler aus dem Amt entlassen worden, DNB meldete seine Verabschiedung erst am 10. 2. (korr. insoweit ARH II/1, Nr. 142 Anm. 7; II/2, FV 786*); s. R 43 II/1317, Bl. 138, 148, 154; Kalendarium in: BHStA, Reichsstatthalter 150, Eintrag Nr. 33.

tragen¹¹. Hierzu zwingt vor allem auch die Tatsache, daß der Reichsstatthalter meine Entscheidung nicht anerkennen will, wonach die kommissarischen Leiter dieser beiden Ministerien Staatssekretär Dauser und Staatsrat Dr. Boepple nicht Mitglieder der Bayerischen Landesregierung sind.

VI. Um das unter II genannte Bayerische Haushaltsgesetz nun endlich der Verwirklichung zuzuführen, kämen *zwei* Wege in Betracht: *entweder* Anweisung an den Reichsstatthalter zur unverzüglichen Vollziehung und Verkündung, wobei freilich die Anweisung mit der Autorität des Führers ausgestattet, d. h. *auf seine ausdrückliche Anordnung gestützt werden müßte*, oder Festsetzung des Bayerischen Haushalts 1935 durch *Reichsgesetz*.

Unter Bezug auf meine Besprechung mit Ihnen, wonach der letztere Weg zweckmäßiger erscheint, habe ich den Herrn Reichsminister der Finanzen unter Übersendung einer Abschrift dieses Schreibens gebeten, den Bayer. Haushalt 1935 unverzüglich als *Reichsgesetz* im Umlaufwege beim Reichskabinett einzubringen¹².

Ich bitte, den Führer von Vorstehendem zu unterrichten¹³.

Frick

¹¹ R 43 II/1317, Bl. 50–54; s. ARH II/2, FV 691*.

¹² Am 8. 5. 1936 teilte v. Epp dem MD Wienstein dagegen telefon. mit, StR Boepple und StS Dauser hätten nunmehr „im Einverständnis mit dem Reichsminister des Innern und entsprechend der bisherigen Ansicht des Reichsstatthalters die beiden Haushaltsgesetze [für 1935 und 1936] unterzeichnet, so daß die Publikation hätte erfolgen können“; R 43 II/1317a, Bl. 19v.

¹³ Hitler wünschte, als Lammers ihm die Angelegenheit am 11. 3. 1936 vortrug, bis zur RT-Wahl am 29. 3. mit den bayer. Querelen nicht befaßt zu werden; s. FV 136*. Am 6./7. Mai verhandelte Frick in München mit v. Epp, RM Rust, A. Wagner, Siebert und Boepple; die Unterredung mit Epp nahm einen erregten Verlauf und wurde von Frick abgebrochen; s. Gedächtnisniederschrift Epps vom 7. 5. sowie Kalendarium (o. Anm. 4) in: BHStA, Reichsstatthalter 150. Zur weiteren Entwicklung s. unten FV 218*, 272*, 284*, 351*, 480*, 495*, 502*. Am 28. 11. 1936 endlich unterschrieb Hitler die Urkunden über die Bestellung Sieberts und Wagners zugleich zu Leitern des bayer. Wirtschafts- bzw. Kultusministeriums; s. FV 527*. Im Gegenzug wurde Boepple zum StS ernannt; s. FV 539* und 564*.

Zitierhinweis

Nr. 22 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 1. Februar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d022>